

Kâğıt Üzerinde Sadık, Uygulamada Gözlemlenemez: Türkiye'nin Bilimsel Amaçlarla Kullanılan Hayvanlara İlişkin 2010/63/AB Sayılı Direktifi İç Hukuka Aktarması

Faithful on Paper, Unobservable in Practice: Türkiye's Transposition of Directive 2010/63/EU on Animals Used for Scientific Purposes

Özet: Türk hukuku, bilimsel amaçlarla kullanılan hayvanlara ilişkin 2010/63/AB sayılı Direktifi neredeyse kelimesi kelimesine iç hukuka aktarmaktadır. Başta kurum içi etik kurullar, şiddetli acıya ilişkin yerel istisnalar ve daha zayıf sucul denetim olmak üzere altı ayrışma sürmektedir. Daha büyük boşluk gözlemlenebilirliktir: uyum kamuya açık kaynaklardan doğrulanamamaktadır.

Anahtar Kelimeler: 2010/63/AB sayılı Direktif; Türkiye; hayvan deneyleri hukuku; etik kurullar; 3R; zarar-yarar analizi; denetim; şeffaflık; AB üyeliği; sucul hayvanlar

Abstract: Turkish law transposes Directive 2010/63/EU on animals used for science almost verbatim. Six divergences remain, chiefly in-house ethics committees, local severe-pain exceptions and weaker aquatic inspection. The larger gap is observability: compliance cannot be verified from public sources.

Keywords: Directive 2010/63/EU; Türkiye; animal experimentation law; ethics committees; 3Rs; harm-benefit analysis; inspection; transparency; EU accession; aquatic animals

İçindekiler: 1. Giriş. 2. Hukuki çerçeve ve kapsam. 3. İzin ve proje değerlendirmesi. 4. Şiddet sınıflandırması ve 3R. 5. Personel yetkinliği. 6. Denetim, yaptırımlar ve raporlama. 7. Değerlendirme: altı ayrışma ve bir gözlemlenebilirlik boşluğu. 8. Sonuç. Kaynakça.

1. Giriş

Türkiye, bilimsel amaçlarla kullanılan hayvanların korunmasına ilişkin 2010/63/AB sayılı Direktifle hiçbir zaman bağlı olmamıştır; buna karşın bu alandaki mevzuatı Direktifle uyumlu olacak biçimde yazılmıştır.¹ Direktif, 2006–2007'de tarama sürecinden geçen ve 2010'da müzakereye açılan 12. fasıl (gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı politikası) kapsamındadır.² Katılım müzakereleri 2018'den bu yana fiilen durmuştur. Direktifle uyum yine de sürmüştür; bu uyumu katılım kaldırıcından çok uluslararası araştırma sponsorlarının, akreditasyon kuruluşlarının ve bir Türk tesisinde üretilen verilerin çekincesiz kabul edilip edilemeyeceğine karar vermek durumunda olan düzenleyici otoritelerin beklentileri ayakta tutmuştur.

Dolayısıyla mesele yalnızca akademik değildir. Klinik öncesi çalışma yürüten ya da bu çalışmayı dışarıdan temin eden çok uluslu sponsorlar, çalışmanın nerede yapıldığından bağımsız olarak, kendi düzenleyici otoritelerinin uyguladığı standartlar karşısında savunulabilir veriler beklemektedir; bu tür sponsorlarla çalışan bir Türk tesisi de eşdeğer beklentileri iç hukuk gerektirdiği için değil, sözleşme yoluyla üstlenmektedir. Aynı mesele, bir sponsorun kendi denetimi yerine yerel etik kurul onayına güvenip güvenemeyeceğini ve bir Türk araştırmacının aldığı eğitimin sınır ötesinde tanınıp tanınmayacağını da belirler. Uluslararası ölçütler bu tür bir güvene yalnızca eşit olmayan bir destek sağlamaktadır. AAALAC International akreditasyonu Türkiye'de mevcuttur ancak tek bir kurumla sınırlıdır; Türk yetkinlik sertifikalarını Avrupa

¹Avrupa Birliği, Bilimsel Amaçlarla Kullanılan Hayvanların Korunmasına İlişkin 22 Eylül 2010 tarihli ve 2010/63/AB sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi, *Avrupa Birliği Resmî Gazetesi* L 276, 20 Ekim 2010, 33–79 (bundan sonra 2010/63/AB sayılı Direktif).

²Avrupa Komisyonu, Komşuluk ve Genişleme Müzakereleri Genel Müdürlüğü, *Screening Report Turkey: Chapter 12 – Food Safety, Veterinary and Phytosanitary Policy* (Brüksel: Avrupa Komisyonu, 2007), https://enlargement.ec.europa.eu/screening-report-turkey-chapter-12-food-safety-veterinary-and-phytosanitary-policy_en.

Laboratuvar Hayvanları Bilimi Dernekleri Federasyonu'nun (FELASA) fonksiyon kategorilerine bağlayan sistematik bir yol da bulunmamaktadır. Türkiye'de FELASA türü eğitimler bunun yerine münferit kalmıştır; Utrecht Üniversitesi ile Dokuz Eylül Üniversitesi'nin 2013'teki ortak kursu buna örnektir.³ Uygulamada uyumu, mevzuattan çok belirli bir tesisin hangi sponsorlara, akreditasyon kuruluşlarına ve ihracat pazarlarına hesap verdiği biçimlendirmektedir. Mevzuatın kendisinin, uygulandığı takdirde, yeterli olup olmayacağı ise bu makalenin ele aldığı sorudur.

Bu makale, bilimsel amaçlarla kullanılan hayvanlara ilişkin Türk hukukunun 2010/63/AB sayılı Direktifi ne ölçüde izlediğini, nerede ondan ayrıldığını ve performansının dışarıdan gözlemlenip gözlemlenemeyeceğini sormaktadır. Direktif, madde madde dört Türk düzenlemesiyle karşılaştırılmaktadır: 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu (2004); Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair 2011 tarihli Yönetmelik (bundan sonra Refah Yönetmeliği); merkezi etik kurulu (HADMEK) ve yerel etik kurulları (HADYEK) düzenleyen Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair 2014 tarihli Yönetmelik (bundan sonra Etik Kurul Yönetmeliği) ve Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Sucul Omurgalı Canlıların Refah ve Korunmasına Dair 2019 tarihli Yönetmelik (bundan sonra Sucul Yönetmelik).⁴

Yöntem dogmatiktir. Her Türk hükmü Resmî Gazete'deki özgün metniyle okunmuş, ardından Eylül 2026'da yürürlükte olan konsolide metinle karşılaştırılmıştır. Refah Yönetmeliği 2012 ve 2019'da, Sucul Yönetmelik 2022 ve 2024'te değiştirilmiştir; Etik Kurul Yönetmeliği ise değiştirilmemiştir.⁵ Hukuki analiz, merkezi etik kurulun faaliyet raporları ve istatistikleri, dört yerel kurul yönergesi, bir kurulun başvuru kılavuzu ve ikincil literatürle desteklenmektedir.

Bu alandaki en yakın önceki karşılaştırmada Gölcü ve Aksoy, yalnızca metinlerden hareketle, her iki Türk yönetmeliğinin bazı bölümlerinin Direktiften neredeyse kelimesi kelimesine çevrildiği ve Türkiye koşullarına uyarlanmadıkça yeterli bir koruma zemini sağlamayabileceği sonucuna varmıştır.⁶ Bu makale buna hüküm düzeyinde bir karşılaştırma, 5199 sayılı Kanunun tam bir okuması, konsolide metinler ve mevcut uygulama verilerini eklemektedir. Makalenin argümanı şudur: Türk çerçevesi kâğıt üzerinde büyük ölçüde yeterlidir; daha dar kapsamlı altı ayrışma varlığını sürdürmektedir; en belirleyici boşluk ise metinsel değil gözlemseldir: kurallara uyulup uyulmadığı kamuya açık kaynaklardan doğrulanamamaktadır.

³AAALAC International, "Directory of Accredited Organizations," erişim tarihi 26 Ağustos 2026, <https://www.aaalac.org/accreditation/directory/directory-of-accredited-organizations-search-result/>; FELASA, "Education & Training," erişim tarihi 26 Ağustos 2026, <https://felasa.eu/education-training>.

⁴Türkiye, Hayvanları Koruma Kanunu, 24 Haziran 2004 tarihli ve 5199 sayılı Kanun, *Resmî Gazete* S. 25509, 1 Temmuz 2004, konsolide metin, erişim tarihi 28 Eylül 2026, <https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=5199&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5> (bundan sonra 5199 sayılı Kanun). Türkiye, Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmelik, *Resmî Gazete* S. 28141, 13 Aralık 2011; *Resmî Gazete* S. 28253, 3 Nisan 2012 ve S. 30825, 8 Temmuz 2019 ile değişik (bundan sonra Refah Yönetmeliği). Türkiye, Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik, *Resmî Gazete* S. 28914, 15 Şubat 2014 (bundan sonra Etik Kurul Yönetmeliği). Bu yönetmelik, *Resmî Gazete* S. 26220, 6 Temmuz 2006'da yayımlanan aynı adlı yönetmeliğin yerini almıştır. Türkiye, Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Sucul Omurgalı Canlıların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmelik, *Resmî Gazete* S. 30751, 20 Nisan 2019; *Resmî Gazete* S. 32052, 23 Aralık 2022 ve S. 32529, 27 Nisan 2024 ile değişik (bundan sonra Sucul Yönetmelik).

⁵Konsolide metinler, 5199 sayılı Kanun, 5996 sayılı Kanun ve Sucul Yönetmelik için resmî mevzuat portalından ([mevzuat.gov.tr](https://www.mevzuat.gov.tr)), Refah Yönetmeliği ve Etik Kurul Yönetmeliği için Lexpera hukuk veri tabanından elde edilmiştir; tümüne erişim tarihi 28 Eylül 2026.

⁶B. M. Gölcü ve A. Aksoy, "Avrupa Birliği ve Türkiye'de deney hayvanları mevzuatına genel bir bakış," *Türkiye Klinikleri Journal of Laboratory Animals* 1, no. 1 (2017): 56–62, <https://doi.org/10.5336/jlabanim.2016-52876>.

2. Hukuki çerçeve ve kapsam

2.1. Direktif

2010/63/AB sayılı Direktif, hayvanların prosedürlerde kullanıldığı veya kullanılmasının amaçlandığı ya da organ veya dokularının bilimsel amaçlarla kullanılabilmesi için özel olarak yetiştirildiği durumlarda uygulanır.⁷ Direktif; bağımsız beslenen larva formları ve normal gelişimlerinin son üçte birindeki memeli fetüsleri dâhil canlı insan dışı omurgalıları ve canlı kafadanbacaklıları kapsar.⁸ Kapsam türe göre olduğu kadar prosedüre göre de belirlenir. "Prosedür", bir hayvanın deneysel, diğer bilimsel veya eğitim amaçlarıyla, iyi veteriner hekimlik uygulamasına uygun olarak bir iğne batırılmasının yol açtığına eşdeğer veya daha fazla acı, ızdırap, sıkıntı veya kalıcı hasara neden olabilecek her türlü kullanımıdır.⁹ Madde 1(5), türden bağımsız olarak altı kategoriyi kapsam dışında bırakır: deneysel olmayan tarımsal uygulamalar; deneysel olmayan klinik veteriner uygulamaları; bir veteriner tıbbi ürününün pazarlama izni için gerekli veteriner klinik çalışmaları; tanınmış hayvancılık amaçlarıyla yapılan uygulamalar; birincil amacı hayvanın tanımlanması olan uygulamalar ve iğne batırma eşiğine eşdeğer acıya yol açması muhtemel olmayan uygulamalar.¹⁰ Dolayısıyla 3(1). maddedeki karşılaştırma ölçütü, düzenlenen alan içinde bir şiddet tabanı değil; neyin hiç düzenlendiği ile neyin Direktifin dışında kaldığı arasındaki, 15. madde kapsamındaki herhangi bir sınıflandırmadan önce çizilen sınırdır. Hayvanların yalnızca organ veya dokuları için öldürülmesi prosedür tanımının dışında tutulmuş, ancak düzenlenmeye devam etmiştir: 6. madde, öldürmenin yetkili bir kuruluştaki, yetkin bir kişi tarafından, Ek IV'te sayılan bir yöntemle ve en az acıyla yapılmasını gerektirir.¹¹ Sonuç iki yönlü bir yapıdır: doku amaçlı öldürme proje iznine ve şiddet sınıflandırmasına tabi değildir, ancak Direktifin refah ve yetkinlik şartlarından kurtulmaz. Bir hayvanın organ veya dokularının kullanılabilmesi için özel olarak yetiştirilmesi, onu 1(2). madde uyarınca kapsama sokar; böylece yetiştirici kuruluşlara, bakıma ve kayıt tutmaya ilişkin kurallar uygulanır.

2.2. Türk düzenlemeleri

Refah Yönetmeliği üç kanuna dayanır: 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, 5199 sayılı Kanun ve 5977 sayılı Biyogüvenlik Kanunu.¹² Yönetmelik Direktife paralel olarak hazırlandığını belirtir ve kapsam ile tanım hükümleri doğrudan bir aktarım olarak okunur.¹³ Madde 2(1)(c); canlı insan dışı omurgalıları, bağımsız beslenen larva formlarını, gelişimlerinin son üçte birindeki memeli fetüslerini ve canlı kafadanbacaklıları kapsamakta ve Direktifin 1(3). maddesiyle birebir örtüşmektedir. Madde 2(1)(ç), daha erken gelişim aşamalarına ilişkin 1(4). maddeyi yeniden üretir; 2(1)(b) ise acı anestezi veya analjeziyle başarıyla giderilse bile kullanımı kapsam içinde tutar. Madde 4(s), "prosedür"ü iğne batırma ölçütü ve yalnızca organ veya doku için öldürmenin istisnası dâhil, Direktifin 3(1). maddesiyle neredeyse aynı ifadelerle tanımlar. Madde 2(2)'deki istisnalar Direktifin 1(5). maddesindeki altı kategorinin tamamına karşılık gelir.

5199 sayılı Kanun daha eski ve daha geniş bir tanım katmanı içerir. Deneyi herhangi bir hayvanın deneysel veya diğer bilimsel amaçlarla acı, eziyet, üzüntü veya uzun süreli hasara neden olacak şekilde kullanılması; deney hayvanını ise bir deneyde kullanılan veya kullanılacak

⁷2010/63/AB sayılı Direktif, md. 1(2).

⁸2010/63/AB sayılı Direktif, md. 1(3). Bütün bir omurgasız sınıfının AB laboratuvar hayvanı mevzuatına ilk kez dâhil edilmesi anlamına gelen kafadanbacaklıların kapsama alınması hakkında bkz. G. Fiorito vd., "Guidelines for the Care and Welfare of Cephalopods in Research – A Consensus Based on an Initiative by CephRes, FELASA and the Boyd Group," *Laboratory Animals* 49, no. 2 ek (2015): 1–90, <https://doi.org/10.1177/0023677215580006>.

⁹2010/63/AB sayılı Direktif, md. 3(1).

¹⁰2010/63/AB sayılı Direktif, md. 1(5)(a)–(f).

¹¹2010/63/AB sayılı Direktif, md. 3(1) ve 6(1)–(3).

¹²Türkiye, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, 11 Haziran 2010 tarihli ve 5996 sayılı Kanun, *Resmî Gazete* S. 27610, 13 Haziran 2010, konsolide metin, erişim tarihi 28 Eylül 2026, <https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5996.pdf> (bundan sonra 5996 sayılı Kanun).

¹³Refah Yönetmeliği, md. 3.

herhangi bir hayvan olarak tanımlar.¹⁴ Kanuni tanımın taksonomik bir sınırı yoktur ve Kanun başka bir yerde yaban hayvanlarını omurgasızları da içerecek biçimde tanımlar; iğne batırma ölçütü içermez; eğitim amaçlarına veya sonucu bilinen ya da bilinmeyen prosedürlere de değinmez.¹⁵ Direktifle uyumlu kapsam bu nedenle yalnızca uygulama yönetmelikleri düzeyinde mevcuttur ve 5199 sayılı Kanunun 9. maddesindeki kanuni şartların dış sınırını kanun değil yönetmelik belirler. Bu nokta dar ama gerçektir: bilimsel amaç, yalnızca başka seçenek olmadığında kullanım ve etik kurul izni şeklindeki kanuni koşullar, herhangi bir tür sınırı gözetilmeksizin hayvanlar için yazılmıştır. Kanun uyarınca yetkili bakanlık, 2018'den bu yana iki yönetmeliğin başlangıçta refahtan sorumlu tarım bakanlığı ile etik kurullardan sorumlu orman ve su işleri bakanlığı arasında paylaştığı yetkileri elinde bulunduran Tarım ve Orman Bakanlığıdır.¹⁶

Doku amaçlı öldürme kısmen Kanunda da düzenlenmiştir. 5199 sayılı Kanun, tıbbi amaçlar dışında canlı bir hayvanın organ veya dokularının çıkarılmasını ve ölüm tespit edilmeden önce tedavi amacı dışındaki müdahaleleri yasaklar; öldürmeden sorumlu olanları ölümün tespiti ve leşin bertarafından sorumlu tutar; doğum, gebelik ve emzirme dönemlerinde öldürmeyi yasaklar ancak tıbbi ve bilimsel gerekçeleri açıkça istisna tutar.¹⁷ Böylece Türk hukuku, öldürmeyi prosedür tanımının dışında tutup yine de düzenleyen Direktifin iki yollu yapısını yeniden üretmekte ve ikinci yolun bir kısmını birincil mevzuata dayandırmaktadır.

Yapısal bir özelliğin AB'de karşılığı yoktur. 2019'dan bu yana sucul omurgalıları ayrı bir düzenleme olan Sucul Yönetmelikle düzenlenmektedir. Bu yönetmelik balıkları, iki yaşamlıları, deniz memelileri dışındaki sucul sürüngenleri, yuvarlak ağızlıları ve kafadanbacaklıları kapsamakta ve değişikliklerinden bu yana Bakanlığın Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kendi kuruluş izinlerini ve kendi merkezi ve yerel etik kurullarını işletmektedir.¹⁸ Dolayısıyla Direktifin kapsamı iki Türk yönetmeliğine bölünmüştür ve kafadanbacaklıların korunmasının Türk hukukundaki yeri sucul düzenlemedir. Bu bölünme önemlidir; çünkü 2020'de Türkiye'de kullanılan en büyük hayvan grubu %37 ile balıklardır.¹⁹ Kapsam ve tanımlar bakımından iki rejim aynı sorulara aynı yanıt vermektedir; ayrışmalar başka yerdedir.

3. İzin ve proje değerlendirmesi

3.1. Direktif

Direktif, kuruluş iznini proje izninden ayırır ve her ikisini de her Üye Devletin belirlediği, proje izni dâhil belirli görevleri başka kuruluşlara devredebilen bir yetkili makama verir.²⁰ Değerlendirmenin özü bu takdir yetkiyle birlikte devredilmez. Olumlu bir değerlendirme olmaksızın hiçbir proje yürütülemez; değerlendirme ise projenin amaçlarını, prosedürlerin şiddetini ve hayvanlara verilen zararın, etik değerlendirmeler dikkate alınarak, beklenen sonuçla haklı kılınıp kılınmadığını ölçen bir zarar-yarar analizini tartmalıdır.²¹ Değerlendirme bilimsel alan, deney tasarımı, veteriner bakımı ve hayvan yetiştiriciliği uzmanlığına dayanmalı ve tarafsız olmalıdır.²² Başvuru sahiplerine eksiksiz bir başvurudan itibaren 40 iş günü içinde bildirim yapılmalıdır; bu süre bir defaya mahsus en fazla 15 iş günü uzatılabilir.²³ İzin en fazla

¹⁴5199 sayılı Kanun, md. 3(l)–(m).

¹⁵5199 sayılı Kanun, md. 3(h).

¹⁶5199 sayılı Kanun, md. 3(o).

¹⁷5199 sayılı Kanun, md. 8(2), 13(3)–(4) ve 14(1)(e). İhlaller 28(d), (ı) ve (j). maddeler uyarınca hayvan başına idari para cezasına tabidir; 13(4). madde için ceza, ihlal bir işletme tarafından işlendiğinde hayvan başına 2.200 TL'den 5.500 TL'ye yükselmektedir.

¹⁸Sucul Yönetmelik, md. 2 ve 4; B. Demirel ve G. Uluköy, "Hayvan refahı bakış açısı ile bilimsel çalışmalarda sucul omurgalı canlıların kullanımının mevzuat açısından incelenmesi," *Mediterranean Fisheries and Aquaculture Research* 8, no. 2 (2025): 116–17, <https://doi.org/10.63039/medfar.1818317>.

¹⁹Demirel ve Uluköy, "Hayvan refahı bakış açısı," 121.

²⁰2010/63/AB sayılı Direktif, md. 59.

²¹2010/63/AB sayılı Direktif, md. 36 ve 38(1)–(2).

²²2010/63/AB sayılı Direktif, md. 38(3)–(4).

²³2010/63/AB sayılı Direktif, md. 41.

beş yıl için verilebilir.²⁴ İnsan dışı primat kullanan veya şiddetli olarak sınıflandırılan prosedürler içeren projeler geriye dönük değerlendirmeye tabidir; yetkili makam da izin verilen projelerin anonim olan ve beklenen zarar ve yararları, hayvanların sayısını ve türünü ve 3R'nin nasıl karşılandığını belirten teknik olmayan özetlerini yayımlamalıdır.²⁵ Ayrıca her kuruluş, asgari olarak hayvanların refah ve bakımından sorumlu kişiden ve kullanıcı kuruluşlarda bir bilimsel üyeden oluşan ve görevlendirilmiş veteriner hekimin katkı sunduğu bir hayvan refahı organı kurmalıdır. Bu organın görevleri istişaridir: personele refah, temin, barındırma, bakım ve 3R uygulaması konularında rehberlik eder, ancak proje izni vermez.²⁶ Direktif böylece üç işlevi birbirinden ayırır: kuruluş içindeki danışmanlık, devredilebilen değerlendirme ve yetkili makamın işlemi olarak kalan izin.

3.2. Türk hukuku

Refah Yönetmeliği uyarınca kuruluş ruhsatlandırması iki aşamada yürür. Valilik, veteriner hekimlerden oluşan bir komisyonun yerinde incelemesinin ardından bir yıllık kuruluş izni verir; Bakanlığın Genel Müdürlüğü de ikinci bir incelemeden sonra on yıllık çalışma izni verir.²⁷ İzinli bir kullanıcı kuruluş dışındaki prosedürler, proje süresince ve en fazla üç yıl geçerli olan bir il müdürlüğü iznini gerektirir.²⁸ İzinli bir kuruluşun içinde ise yerel etik kurul, Refah Yönetmeliği uyarınca vaka bazında kullanılan bir dizi yetkiye sahiptir. Uzun süreli şiddetli acı içeren prosedürlere, hayvanların tekrar kullanımına ve bilimsel gerekçeyle listelenmiş türlerin izinsiz kaynaklardan temin edilmesine izin verebilir; ilgili bakanlığın izniyle doğadan alınmış hayvanların kullanılması yasağına istisna getirebilir; ayrıca yerine koyma ve azaltma ilkelerini ve yetiştirme, bakım ve barındırma dışında iyileştirme ilkesini uygular.²⁹ Her kuruluştaki oluşumu ve istişari görevleri Direktifin 26. ve 27. maddelerini yansıtan bir hayvan refahı birimi de bulunmalıdır.³⁰

Proje izni birincil mevzuata dayanır. 5199 sayılı Kanunun 9. maddesi, kurumların hayvan deneylerini ancak kendi bünyelerinde kurulmuş etik kurullar yoluyla yapabilmesine izin verir ve kurulların oluşumunu ve çalışma usulünü bir bakanlık yönetmeliğine bırakır.³¹ Söz konusu düzenleme, Refah Yönetmeliği gibi Direktife paralel olarak çıkarılmış olan Etik Kurul Yönetmeliğidir.³² Merkezi kurul olan HADMEK; bakanlıklar, veteriner ve tıp fakülteleri, meslek birlikleri, TÜBİTAK ve bir hayvan koruma kuruluşundan gelen 21 üyeden oluşur. Etik ilkeleri belirler, yerel yönergeleri onaylar ve askıya alır, yerel kurulları denetler, itirazları inceler, eğitim kurallarını belirler ve yıllık istatistikleri yayımlamakla yükümlüdür.³³ Yerel kurul ancak kurumun izinli bir hayvan ünitesi bulunması hâlinde kurulabilir ve hem yerel kurul hem de hayvan refahı birimi olmadan hiçbir deney yapılamaz. Her yerel kurul 5 ile 21 arasında üyeden oluşur; bunlar arasında bir yıllık deneyime ve kullanım sertifikasına sahip tam zamanlı bir veteriner hekim, hayvan kullanan birimlerin temsilcileri, çıkar çatışması olmayan ve hayvan araştırması yapmayan bir vatandaş ve kurumla bağı olmayan bir sivil toplum kuruluşu üyesi bulunur. En az bir üyenin canlı hayvanlar üzerindeki deneylerde bir yıllık deneyimle birlikte doktora veya tıpta uzmanlık derecesine sahip olması gerekir.³⁴ HADMEK üç ayda bir, üçte iki toplantı yeter sayısı ile toplanır; yerel kurullar en az ayda bir, üçte iki toplantı yeter sayısı ile toplanır, oy çokluğuyla karar verir ve üyeler kendi başvurularının görüşülmesine katılmaz.³⁵

²⁴2010/63/AB sayılı Direktif, md. 40(3).

²⁵2010/63/AB sayılı Direktif, md. 39(2) ve 43(1).

²⁶2010/63/AB sayılı Direktif, md. 26–27.

²⁷Refah Yönetmeliği, md. 4(k), 11 ve 12. 2019 değişikliği başvuruların il müdürlüklerine yapılmasını öngörmüş ve elektronik başvuruya imkân tanımıştır.

²⁸Refah Yönetmeliği, md. 19(1), 2019'da değişik.

²⁹Refah Yönetmeliği, md. 14(3), 17(2), 22(3), 23(2) ve 26(5).

³⁰Refah Yönetmeliği, md. 8 ve 9.

³¹5199 sayılı Kanun, md. 9(4)–(5).

³²Etik Kurul Yönetmeliği, md. 3.

³³Etik Kurul Yönetmeliği, md. 6 ve 7.

³⁴Etik Kurul Yönetmeliği, md. 8(1)–(4).

³⁵Etik Kurul Yönetmeliği, md. 6 ve 8(8)(a)–(b) ve (h).

Değerlendirmenin kendisi Direktifi yakından izler. Projeler sekiz ölçüte göre değerlendirilir: bilimsel, eğitsel veya yasal gerekçe; hayvan kullanımının gerekçesi; insancıl ve çevreye duyarlı tasarım; beklenen yarar; 3R'ye uygunluk; şiddet sınıflandırması; "elde edilecek yarar ile hayvanların çekeceği acı" ve öldürme, anestezi, tekrar kullanım ve barındırmanın mevzuata uygunluğu ile geriye dönük değerlendirme ihtiyacı.³⁶ Değerlendiriciler 3R, deney tasarımı, hayvan deneyleri, yaban hayatı veya hayvan bakımı alanlarındaki uzmanlıklarına göre seçilir ve değerlendirme şeffaf ve tarafsız olmalıdır.³⁷ Kurul 40 iş günü içinde karar verir; bu süre gerekçe gösterilerek bir defaya mahsus en fazla 15 iş günü uzatılabilir; izinler en fazla beş yıl geçerlidir; başvurular Direktifin içerik ve anonimlik şartlarını karşılayan teknik olmayan bir özet içermelidir ve primat veya şiddetli prosedür kullanan projeler için geriye dönük değerlendirme zorunludur.³⁸ Sınırlı sayıda faaliyet onaydan muafır: klinik tanı ve tedavi, ölü hayvanlar veya dokular üzerinde çalışma, süt sağımı ve dışkı veya sürüntü örneği alınması.³⁹ Doğrudan okunduğunda yönetmelik, yalnızca kanunların karşılaştırılmasının açık bırakacağı kurumsal soruların çoğunu yanıtlamaktadır ve yanıtlarının neredeyse tamamı Direktifle örtüşmektedir. Bu noktalarda Türk metni, zarar-yarar şartının unsurlarını aktarım sırasında farklı ifade eden veya çıkaran bazı Üye Devletlerin aktarım kanunlarına kıyasla Direktifin ifadesine daha yakındır. Örneğin Danimarka bir projenin yararlılığından söz etmekte ve etik değerlendirmelere yer vermemekte, Finlandiya sonuç unsurunu çıkarmaktadır; analizin nasıl yapılacağına ilişkin ulusal rehberler ise yalnızca Fransa, Hollanda, İsviçre ve Birleşik Krallık'ta ve Brüksel için bir bölgesel belgede bulunmaktadır.⁴⁰

3.3. İki ayrışma

Birinci ayrışma bağımsızlıktır. Direktif uyarınca kamu makamı dışındaki kuruluşlar yetkili makamın görevlerini ancak her türlü çıkar çatışmasından arınmış olmaları hâlinde yerine getirebilir.⁴¹ Türkiye'de ise kullanıcı kurumun içindeki bir kurul hem değerlendirir hem de izin verir. Kurulun başkanı ve veteriner hekimi o kurumun çalışanı olmalıdır; tüm üyeleri rektör veya kurum yöneticisi atar ve asgari beş üyeden yalnızca ikisinin kurumla bağı bulunmaması gerekir.⁴² Böylece 15(3). maddedeki tarafsızlık şartı, projenin yürütülmesini isteyen kurumun içine yerleştirilmekte; dış denetim ise HADMEK'in itiraz üzerine yaptığı inceleme ve bir kurulun faaliyetini durdurma yetkisiyle sınırlı kalmaktadır.⁴³ Direktif değerlendirmenin bir kamu makamınca yapılmasını şart koşmaz; devre izin verir ve kurumsal kurullar birçok Üye Devlette rol oynar. Direktifin şart koştuğu, izin kararının bir yetkili makamda ya da çıkar çatışmasından arınmış bir kuruluştaki bulunması ve değerlendirmenin tarafsız olmasıdır. Türk tasarımı iki aşamayı sonuçta çıkarı olan kurumda birleştirmekte ve tarafsızlığı yapısal ayrılık yerine oluşum kurallarına dayanarak güvence altına almaya çalışmaktadır. Başkan, veteriner hekim ve diğer temsilciler aynı yöneticinin atadığı çalışanlar olduğunda, asgari beş üyeden iki bağımsız üye mütevazı bir güvencedir. Yerel uygulama, bir kurulu hizmet verdiği tesise daha da sıkı bağlayabilmektedir. İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi (İBG) kurulu yalnızca Merkezin kendi vivaryumunda yürütülecek çalışmaları değerlendirmektedir ve bir başvuru ancak bu vivaryumdan alınmış proforma fatura ve hizmet anlaşmasını içerdiğinde tamamlanmış sayılmaktadır.⁴⁴ Bu durum taraflılığa işaret etmez; ancak etik değerlendirme ile tesisin hizmetlerinin satın alınması tek bir idari adımda birleşmektedir. Sucul sistem daha da zayıftır. 2022 değişikliğinden bu yana her izinli sucul tesiste, 2024'te yeniden yapılandırılan bir merkezi

³⁶ Etik Kurul Yönetmeliği, md. 15(1).

³⁷ Etik Kurul Yönetmeliği, md. 15(2)–(3).

³⁸ Etik Kurul Yönetmeliği, md. 8(8)(d), (e) ve (ğ), 16(1)–(3) ve 17(2); karş. 2010/63/AB sayılı Direktif, md. 39(2), 40(3), 41 ve 43.

³⁹ Etik Kurul Yönetmeliği, md. 8(8)(k).

⁴⁰ D. Hajosi ve H. Grimm, "Mission Impossible Accomplished? A European Cross-National Comparative Study on the Integration of the Harm-Benefit Analysis into Law and Policy Documents," *PLOS ONE* 19, no. 2 (2024): e0297375, 6–9, 19–20, <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0297375>.

⁴¹ 2010/63/AB sayılı Direktif, md. 59(1).

⁴² Etik Kurul Yönetmeliği, md. 8(2)–(4).

⁴³ Etik Kurul Yönetmeliği, md. 7(1)(f) ve 21(2).

⁴⁴ İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi, *İBG HADYEK Başvuru Kılavuzu* (İzmir: İBG, t.y.), md. 1 ve 4, <https://hadyek.ibg.edu.tr/>.

sucul kurulun (SOCMEK) altında, beş ila on bir üyeli bir sucul yerel kurul (SOCYEK) bulunmalıdır. Başkan ve sorumlu yönetici kurum çalışanı olmalı, tüm üyeleri rektör veya kurum yöneticisi atamalıdır ve hayvanlarla ilgili bir sivil toplum kuruluşundan gelen yalnızca bir üyenin kurumla bağı bulunmaması gerekir. Bakanlığın üst düzey bir yetkilisinin başkanlık ettiği SOCMEK, yerel yönergeleri onaylar, yerel kurulları denetler ve sucul hayvan kullanımına ilişkin yıllık istatistikleri toplayıp yayımlamakla yükümlüdür.⁴⁵

İkinci ayrışma, yönetmelik ile her kurulun kendisi için yazdığı ve HADMEK'in onaylaması gereken yönergeler arasındaki kaymadır.⁴⁶ Bu çalışma için dört yönerge okunmuştur. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nün yönergesi, 40 iş günlük süre ve yarar-acı ölçütü dâhil yönetmeliği yeniden üretmektedir. İstanbul Medipol Üniversitesi'nin yönergesi ise kararların "en geç iki toplantı içinde" verilmesini öngörmekte, yönetmeliğin üçte iki öngördüğü yerde salt çoğunluk toplantı yeter sayısı belirlemekte ve çalışma ilkeleri arasında yarar-acı testine yer vermemektedir. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'nın 2021'de HADMEK tarafından onaylanan yönergesi yalnızca taranmış kopya olarak elde edilebilmiş ve ayrıntılı olarak incelenmemiştir. Dokuz Eylül Üniversitesi'nin (DEÜ) yönergesi, burada incelenen noktalarda yönetmeliği yakından izlemektedir: yarar-acı ölçütü dâhil sekiz değerlendirme ölçütünü saymakta, bir defaya mahsus en fazla 15 iş günü uzatılabilen 40 iş günlük süreyi yeniden üretmekte, toplantılar için üçte iki katılım aramakta ve onayları beş yılla sınırlamaktadır.⁴⁷ Kayma koruyucu yönde de olabilmektedir. DEÜ yönergesi 3R'ye dördüncü bir ilke olarak sorumluluğu eklemekte, başvuru sahiplerinden prosedürlerin olası çevresel etkilerini asgariye indirmek için uygulayacakları stratejileri açıklamalarını istemekte ve deneyde ölen hayvanların doku ve organlarının paylaşılmasını öngörmektedir.⁴⁸ Başvuru sürecinin kendisi de farklılık göstermektedir. DEÜ başvuru formunun ıslak imzalı üç nüshasını isterken İBG başvuruları çevrimiçi bir sistem üzerinden almaktadır; her ikisi de protokolü destekleyen üç kaynak makale istemektedir ve bu şart yönetmelikte yer almamaktadır.⁴⁹ Dört yönergelik bir örneklem sistemin bütünü hakkında hiçbir şey kanıtlamaz; ancak yönetmeliğin standartlarının, merkezi onaydan sonra bile, her kurulun kendi kurallarına değişmeden ulaşmadığını ve farklılığın her iki yönde de ortaya çıktığını göstermektedir.

5199 sayılı Kanun maddi eşikleri de doğrudan ortaya koyar: hayvanlar bilimsel olmayan deneylerde kullanılamaz; korunmalı, uygun biçimde bakılmalı ve barındırılmalıdır ve ancak "başkaca bir seçenek olmaması halinde" kullanılabilir.⁵⁰ Bir kanuni denetim aracının Direktifte karşılığı yoktur: deney hayvanlarının ithalatı ve ihracatı bakanlık iznine tabidir.⁵¹

4. Şiddet sınıflandırması ve 3R

Metin düzeyinde iki rejim neredeyse aynıdır. Direktifin 4. maddesi yerine koyma, azaltma ve iyileştirmeyi bağlayıcı yükümlülükler olarak düzenler; Refah Yönetmeliğinin 26. maddesi aynı yapıyı yansıtır ve 5199 sayılı Kanun yerine koymayı ve genel, iyileştirme türünde bir yükümlülüğü kanun düzeyinde bağımsız olarak ifade eder.⁵² Azaltmanın kanuni bir dayanağı yoktur. Hayvanların ancak başka seçenek olmaması hâlinde kullanılabileceği formülüyle yerine

⁴⁵Sucul Yönetmelik, md. 31/A-31/C, *Resmî Gazete* S. 32052, 23 Aralık 2022 ile eklendi; md. 31/A(1), *Resmî Gazete* S. 32529, 27 Nisan 2024 ile değişik; beş yıllık çalışma izinleri, en fazla üç yıllık proje onayları ve damızlıklardan yumurta ve sperm sağımı gibi hangi faaliyetlerin prosedür sayıldığı konusundaki tekrarlanan belirsizlik dâhil sistemin işleyişi hakkında bkz. Demirel ve Uluköy, "Hayvan refahı bakış açısı," 116-19 ve 122.

⁴⁶Etik Kurul Yönetmeliği, md. 7(1)(b) ve 8(8)(c).

⁴⁷İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, *İYTE Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Yönergesi* (İzmir: İYTE, 2014); İstanbul Medipol Üniversitesi, *Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Yönergesi* (İstanbul: Medipol Üniversitesi, t.y.); İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, *Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (İÜC-HADYEK) Yönergesi* (İstanbul: İÜC, 2021); Dokuz Eylül Üniversitesi, *Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi (DEÜ HADYEK)* (İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi, t.y.), md. 6(7)(a), (e) ve (ğ) ile 13(1).

⁴⁸Dokuz Eylül Üniversitesi, *DEÜ HADYEK Yönergesi*, md. 4(u), 6(7)(d)(15) ve 8(o).

⁴⁹Dokuz Eylül Üniversitesi, *DEÜ HADYEK Yönergesi*, md. 17; İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi, *İBG HADYEK Başvuru Kılavuzu*, md. 2 ve 4.

⁵⁰5199 sayılı Kanun, md. 9(1)-(3).

⁵¹5199 sayılı Kanun, md. 10(7).

⁵²5199 sayılı Kanun, md. 9(2)-(3); Refah Yönetmeliği, md. 26.

koymanın birincil mevzuata yerleştirilmesi, bir bakıma, ilkenin ulusal uygulama kurallarıyla aktarılan AB ikincil hukukunda yer aldığı Direktifin kendi yapısından daha güçlüdür. Şiddet sınıflandırması da örtüşmektedir: Refah Yönetmeliğinin 22. maddesi, Direktifin Ek VIII'ini yeniden üreten Ek-8 ölçütlerini kullanarak Direktifin 15. maddesiyle aynı vaka bazlı, dört kademeli sınıflandırmayı gerektirir; Sucul Yönetmeliğin Ek-3'ü de aynısını yapar.⁵³ Yöntem seçimi ve anesteziye ilişkin kurallar da Direktifin 13. ve 14. maddelerini benzer yakınlıkta izler.

Bir ayrışma varlığını sürdürmektedir ve bu ayrışma tanımsal değil kurumsaldır. Direktifin 15(2). maddesi, uzun süreli olması muhtemel ve giderilemeyen şiddetli acı, ızdırap veya sıkıntı içeren prosedürleri yasaklar. İstisna, bir Üye Devletin koruma hükmüne başvurarak geçici bir tedbir kabul etmesini ve Komisyon ile diğer Üye Devletlere derhâl bildirmesini gerektirir.⁵⁴ Refah Yönetmeliği aynı istisnaya izin verir, ancak bu yetkiyi bilimsel gerekçeyle vaka bazında kullanılmak üzere herhangi bir yerel etik kurula tanır; Sucul Yönetmelik de kuralı tekrarlar; sonraki değişiklikler hiçbirini değiştirmemiştir.⁵⁵ Etik Kurul Yönetmeliği iki güvence ekler: kurul, şiddetli ve uzun süreli prosedürlere izin vermeden önce yararı hayvanların çekeceği acıyla tartmalıdır ve bu tür projeler geriye dönük değerlendirmeye tabidir.⁵⁶ Türk metnlerinin içermediği şey, ulusal bir makama herhangi bir bildirimdir. Birliğin uluslararası görünürlük gerektiren bir devlet tedbiri olarak ele aldığı bir karar, Türkiye'de yerel bir kurulun sonradan incelenen takdir yetkisidir.

Bu ayrışmanın ötesinde metinler iki rejimi birbirinden ayırmaz: her ikisi de kâğıt üzerinde bağlayıcıdır. Bağlayıcılığın ne anlama geldiği de tartışmalıdır. Grimm ve Dusseldorp, 3R'nin norm teorisi anlamında ilkeler, yani içeriklerinin mümkün olan en yüksek düzeyde gerçekleştirilmesini emreden ve Direktifin tam yerine koyma hedefiyle ölçülen buyruklar olduğunu ileri sürer.⁵⁷ Hiçbir rejimin metni, değerlendirme organlarının hangi okumayı uygulaması gerektiğini söylemez. Sınıflandırma ve 3R yükümlülüklerinin karşılaştırılabilir bir titizlikle uygulanıp uygulanmadığı, 6. bölümde dönülecek olan bir uygulama kapasitesi sorusudur.

5. Personel yetkinliği

Direktifin 23. maddesi, dört işlevden herhangi biri yerine getirilmeden önce yeterli öğrenim ve eğitim alınmasını gerektirir: prosedür uygulamak, prosedür ve proje tasarlamak, hayvanlara bakmak ve hayvanları öldürmek. Tasarlayanlar ayrıca ilgili bir bilimsel disiplinde eğitim almış ve türe özgü bilgiye sahip olmalıdır; diğer işlevlerdeki personel ise yetkinliğini gösterene kadar gözetim altında çalışır.⁵⁸ Refah Yönetmeliğinin 32. maddesi bu dört işlevli yapıyı tasarlayanlara özgü kurallar ve gözetim kurallarıyla birlikte yeniden üretir; Ek-10'u, Direktifin Ek V'ini birebir karşılayan on bir asgari eğitim unsuru sayar; Sucul Yönetmeliğin Ek-4'ü de aynı listeyi tekrarlar.⁵⁹ Dolayısıyla müfredat Direktifle örtüşmektedir. Farklı olan, bu müfredatı kimin tamamlaması gerektiği ve kimin sertifikalandırdığıdır.

Türk rejimi 23. maddeden birbirine zıt iki yönde ayrılır. Eğitim konusunda daha gevşektir. 1 Ocak 2013'ten itibaren sorumlu yöneticinin deney hayvanlarıyla en az iki yıllık deneyimi olmalıdır; Ek-10 eğitimini tamamlaması gerekenler yalnızca bu deneyime sahip olmayan yöneticiler ve prosedür uygulayan kişilerdir.⁶⁰ Böylece deneyim eğitimin yerine geçebilmektedir; 23. madde buna izin vermez. Sucul Yönetmelik daha da ileri gider: iki yıllık

⁵³Refah Yönetmeliği, md. 22(1) ve Ek-8; Sucul Yönetmelik, md. 20(1) ve Ek-3.

⁵⁴2010/63/AB sayılı Direktif, md. 15(2) ve 55(3)–(4).

⁵⁵Refah Yönetmeliği, md. 22(2)–(3); Sucul Yönetmelik, md. 20(2)–(3).

⁵⁶Etik Kurul Yönetmeliği, md. 10(m) ve 17(2).

⁵⁷H. Grimm ve M. Dusseldorp, "The (Re)turn of the 3Rs: An Inquiry into the Normative Nature of Russell and Burch's Principles of Humane Experimental Technique," *Laboratory Animals* 59, no. 5 (2025): 557–60, <https://doi.org/10.1177/00236772251326352>.

⁵⁸2010/63/AB sayılı Direktif, md. 23(1)–(2).

⁵⁹Refah Yönetmeliği, md. 32(2)–(4) ve Ek-10; Sucul Yönetmelik, Ek-4.

⁶⁰Refah Yönetmeliği, md. 32(4).

deneyim veya Ek-4 eğitimi yöneticilik için yeterlidir ve doktora derecesine sahip üniversite yöneticileri ve araştırmacıları eğitimden tamamen muaftır.⁶¹

Meslek konusunda ise daha katıdır. Refah Yönetmeliği sorumlu yöneticiyi veteriner hekim olarak tanımlar ve hayvanlar veteriner hekim tarafından veya onun gözetiminde öldürülür.⁶² Canlı hayvanlar üzerindeki deneyler sorumlu veteriner hekimin gözetiminde yürütülür, çiftlik hayvanlarıyla çalışan araştırma ekiplerinde bir veteriner hekim bulunmalıdır ve her yerel kurulda tam zamanlı bir veteriner hekim yer almalıdır.⁶³ Direktif ise yalnızca öldürmenin yetkin bir kişi tarafından yapılmasını ister ve görevlendirilmiş bir veteriner hekim yerine uygun niteliklere sahip bir uzmana izin verir; bazı veteriner hekim yazarlar bu seçeneğin kaldırılmasını savunmaktadır.⁶⁴ Sucul Yönetmelik bu örüntüyü bozar ve su ürünleri ve balıkçılık mühendislerini, biyologları, zoologları ve hidrobiyologları da yönetici olarak kabul eder.⁶⁵

Sertifikalandırma merkezî değildir. Araştırmada hayvanlarla çalışan herkesin kullanım sertifikası bulunmalıdır; kurul, personeline sertifika bulunmayan bir projeyi onaylayamaz; her yerel kurul kendi kurslarını %80 devam ve 100 üzerinden 70 başarı notu şartıyla düzenler ve sertifika kurul başkanı ile kurum yöneticisi tarafından imzalanır; HADMEK kurs içeriğini belirler ve başka yerlerde verilmiş sertifikaların denkliğine karar verir.⁶⁶ Kurs içeriği ilk olarak 2007 tarihli bir bakanlık genelgesiyle belirlenmiştir. Genelge üç kategori tanımlamıştır: hayvan bakıcıları için 31 saatlik A1 ile teknisyenler için A2 ve araştırmacılar için B, her biri 40 saat teorik ve 40 saat uygulamalı. HADMEK 2017'de genelgenin Direktife göre güncellenmediğini kabul etmiş ve revizyona başlamıştır; yerini alan 2019/3 sayılı Genelge yürürlükte ve merkezi kurulun 2026 yılı sertifika kursları listesi bu genelgeye dayanılarak yayımlanmıştır. 2019/3 sayılı Genelgenin metni bu çalışma için elde edilememiştir.⁶⁷ Yetkinlik kurum kurum sertifikalandırıldığı için FELASA'nın fonksiyon kategorilerine sistematik bir eşleştirme yoktur ve Türk sertifikalarının yurt dışında geçerliliği kendiliğinden sağlanmaz.⁶⁸

5199 sayılı Kanun bu rejimin dayanağıdır. Personel niteliklerini yönetmeliğe bırakır, fail veteriner hekim, veteriner sağlık teknisyeni veya hayvan bakıcısı olduğunda idari para cezalarını iki katına çıkarır ve hiçbir kayıt öngörmeksizin hayvanlara yapılacak tıbbi ve cerrahi müdahalelerin yalnızca veteriner hekimlerce yapılacağını öngörür.⁶⁹ Yönetmeliklerin hiçbir, veteriner hekim olmayan araştırmacıların onaylı bir projede veteriner hekim gözetiminde cerrahi prosedür uygulayıp uygulayamayacağını söylememektedir. 7(1). madde onları dışlayacak biçimde okunursa, bu 23. maddeden ters yönde, yani daha gevşek değil daha katı bir ayrışma anlamına gelir.

6. Denetim, yaptırımlar ve raporlama

6.1. Denetim

Uluslararası düzeyde denetim sistemleri büyük farklılık gösterir ve her zaman etkili biçimde uygulandıkları kabul edilmez.⁷⁰ Direktifin 34. maddesi, kullanıcıların her yıl en az üçte

⁶¹Sucul Yönetmelik, md. 29(2).

⁶²Refah Yönetmeliği, md. 4(ş) ve 30(1)(b).

⁶³Etik Kurul Yönetmeliği, md. 8(2)(a), 10(g) ve 18(c).

⁶⁴2010/63/AB sayılı Direktif, md. 6(2) ve 25; Ł. Kiraga ve A. Dzikowski, "Ethical Concerns of the Veterinarian in Relation to Experimental Animals and *in Vivo* Research," *Animals* 13, no. 15 (2023): 2476, 8, <https://doi.org/10.3390/ani13152476>.

⁶⁵Demirel ve Uluköy, "Hayvan refahı bakış açısı," 118.

⁶⁶Etik Kurul Yönetmeliği, md. 18(a)–(d), (f) ve (g)–(m).

⁶⁷Hayvan Deneyleri Merkezi Etik Kurulu [HADMEK], 2015–2016 yılları Hayvan Deneyleri Merkezi Etik Kurulu faaliyet raporu (Ankara: T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 2017); HADMEK, 2026 yılı deney hayvanı kullanım sertifikası eğitim programları listesi, 25 Eylül 2026, erişim tarihi 28 Eylül 2026, <https://hadmek.tarimorman.gov.tr/Duyuru/Detay/16896>.

⁶⁸FELASA, "Education & Training."

⁶⁹5199 sayılı Kanun, md. 7(1), 9(6) ve 28.

⁷⁰K. Bayne, T. H. Morris ve M. P. France, "Legislation and Oversight of the Conduct of Research Using Animals: A Global Overview," *The UFAW Handbook on the Care and Management of Laboratory and Other*

birinin risk temelli denetimini, primat tesislerinin yıllık denetimini ve denetimlerin uygun bir oranının habersiz yapılmasını gerektirir. Refah Yönetmeliği bunu aynen alır ve habersiz ziyaretler konusunda daha ileri gider: denetimler Direktifin ölçütlerini kullanan bir risk analizine göre yapılır, her yıl kuruluşların en az üçte birine ve her yıl primat tesislerine ulaşmalıdır ve en az yarısı habersiz olmalıdır.⁷¹ Etik Kurul Yönetmeliği tüm hükümlerini HADMEK'in görüşü doğrultusunda bakanlık denetimine tabi kılar ve HADMEK'e kurulları ve laboratuvarları denetleme konusunda kendi yetkisini tanıır; 5199 sayılı Kanun da denetim yetkisini mülki amire devredilebilir biçimde Bakanlığa verir.⁷²

İki boşluk varlığını sürdürmektedir. Sucul Yönetmelik risk analizini ve %50 habersiz denetim kuralını korumakta, ancak yıllık üçte birlik tabana yer vermemektedir; 2022 ve 2024 değişiklikleri bu maddeyi değiştirmemiştir.⁷³ Taban, dolayısıyla kullanılan en büyük hayvan grubu için mevcut değildir. Tabana başka yerlerde uyulup uyulmadığına dair kamuya açık bir kayıt da yoktur. Refah Yönetmeliğinin 37. maddesi kapsamındaki bakanlık denetimlerine ilişkin herhangi bir sayı bulunmamıştır. Yayımlanmış tek rakamlar HADMEK'in kendi rakamlarıdır: 2008–2015 arasında, 22'si 2009'da yapılan ve 2012 ile 2014'te hiç yapılmayan 33 merkezi kurul denetimi.⁷⁴ Bunlar Bakanlığın görevinden ayrı bir yoldur ve bu görevin ihlal edildiğinin kanıtı değildir; ancak gözlemlenebilir tek veri bunlardır. Yaklaşık doksan aktif yerel kurul karşısında bu sayılar, bir döngüden çok ara sıra yapılan merkezi bir incelemeyi göstermektedir. Buna karşılık Direktif, ulusal denetim sistemlerini Komisyon kontrollerine açar ve Üye Devletlerin bu sistemlerin işleyişi hakkında rapor vermesini gerektirir; böylece denetimlerin sıklığı ve sonuçları en azından Birlik düzeyinde görünür olur.⁷⁵ Türk hukukunda bunun karşılığı yoktur; denetim sayılarının veya bulgularının yayımlanmasına ilişkin bir yükümlülük bulunmamaktadır.

6.2. Yaptırımlar

Direktifin 60. maddesi etkili, orantılı ve caydırıcı yaptırımlar gerektirir; bu, Üye Devletlerin uyguladığı ve Komisyon'a bildirdiği, ihlale ve ihlal edene göre ölçeklenmek üzere bilinçli olarak açık bırakılmış nitel bir standarttır. Uluslararası düzeyde yaptırımlar para cezasından hapis cezasına, iznin veya akreditasyonun geri alınmasına kadar uzanır.⁷⁶ Türk yaptırımları, her ikisi de sabit tarifeli iki kanuni yol üzerinden işler. Refah Yönetmeliğinin ihlalleri, faaliyetin durdurulması, iznin iptali ve el koyma ile birlikte 5996 sayılı Kanunun 36. maddesi uyarınca yaptırıma bağlanır.⁷⁷ Temel tutarlar düşüktür: hayvanların refah, barınma veya beslenme ihtiyaçlarının karşılanmaması için hayvan başına 100 TL; onaysız faaliyet için 5.000 TL ve faaliyetten men; kayıt tutulmaması için 1.000 TL; hayvanların tanımlanmaması veya kayıt altına alınmaması için hayvan başına 50 TL ve işletme başına 200 TL.⁷⁸ Etik Kurul Yönetmeliğinin ihlalleri ve izinsiz deneyler 5199 sayılı Kanunun 28. maddesine tabidir: 2021 esas tutarlarıyla genel uyumsuzluk için hayvan başına 1.200 TL, izinsiz deney için hayvan başına 4.500 TL.⁷⁹ HADMEK, kurallara uymayan bir yerel kurulun faaliyetini önce bir ay, sonra altı ay durdurabilir ve ardından yönergesini iptal edebilir.⁸⁰

Research Animals içinde, 8. bs., ed. R. Hubrecht ve J. Kirkwood (Chichester: Wiley-Blackwell, 2010), 111.

⁷¹Refah Yönetmeliği, md. 37.

⁷²Etik Kurul Yönetmeliği, md. 7(1)(c)–(d) ve 20; 5199 sayılı Kanun, md. 17(1) ve 25.

⁷³Sucul Yönetmelik, md. 32.

⁷⁴HADMEK, 2010–2014 yılları deney hayvanı kullanımı faaliyet raporu (Ankara: T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 2015).

⁷⁵2010/63/AB sayılı Direktif, md. 35 ve 54(1).

⁷⁶Bayne, Morris ve France, "Legislation and Oversight," 111.

⁷⁷Refah Yönetmeliği, md. 39; Sucul Yönetmelik, md. 34.

⁷⁸5996 sayılı Kanun, md. 36(1)(e), (g) ve (i). Yalnızca 36(1)(f) bendindeki nakil belgesi cezaları yakın zamanda, 2026 tarihli ve 7584 sayılı Kanunla çoğu tür için araç başına 26.360 TL'ye yükseltilmiştir. İdari para cezaları her yıl yeniden değerlendirildiğinden güncel tutarlar bu temel rakamları aşmaktadır; güncel tutarlar bu çalışma için doğrulanmamıştır.

⁷⁹5199 sayılı Kanun, md. 28(e); Etik Kurul Yönetmeliği, md. 21(1). Yönetmelik 28(1)(f). maddeye atıf yapmaktadır; güncel metinde 9. maddeye ilişkin cezalar 28(e). bentte yer almaktadır; bu, görünüme göre bentlerin 2021'de yeniden harflendirilmesinden geriye kalmış bir atıftır.

⁸⁰Etik Kurul Yönetmeliği, md. 21(2).

Bu tarifelerin iki özelliği, tutarlardan daha önemlidir. Birincisi, caydırıcılık bakımından yanlış eksenle ölçeklenirler. Ceza hayvan sayısı ile çarpılır, veteriner ve bakım personeli için iki katına çıkarılır, tekrarda artırılır ve hayvan besleme yasağı da uygulanabilir.⁸¹ Bu artırım unsurlarının hiçbirisi ihlal edenin kaynaklarını izlemez; bu nedenle küçük bir akademik laboratuvar ile uluslararası sponsorlu klinik öncesi çalışma yürüten bir tesis aynı tarifeyle tabidir. İkincisi, yaptırımlar yalnızca idari niteliktedir. 5199 sayılı Kanunun 28/A maddesindeki suçlar nesli tehlike altındaki hayvanların öldürülmesini, ev hayvanlarının öldürülmesini veya işkenceye maruz bırakılmasını, hayvanlara cinsel saldırıyı ve hayvan dövüştürmeyi kapsar; hiçbirisi deneysel kullanım etrafında kurgulanmamıştır ve kovuşturma Bakanlığın il müdürlüğünün yazılı başvurusunu gerektirir. Deney hayvanlarına ilişkin ihlaller bu nedenle suç değil idari kabahat olarak kalmaktadır. Bir yorum sınırı açık kalmaktadır; zira 28/A(2). maddede bilimsel kullanıma ilişkin bir istisna yoktur. Ancak evcil hayvanın insanlar tarafından evcilleştirilmiş ve eğitilmiş hayvan olarak kanuni tanımı, bu hükmün özel olarak yetiştirilmiş laboratuvar hayvanlarına uygulanmasını olası kılmamaktadır.⁸² Bir diğer boşluk yalnızca Kanunda görünür: 10(7). maddedeki ithalat ve ihracat izninin karşılığında bir ceza yoktur; zira 28(f). madde 10. maddenin diğer fıkralarını yaptırıma bağlamakta, yedinci fıkrayı ise bağlamamaktadır.

6.3. Raporlama ve şeffaflık

(AB) 2019/1010 sayılı Tüzükten bu yana teknik olmayan proje özetleri izinden itibaren altı ay içinde açık bir AB veri tabanında yayımlanmakta, istatistikler elektronik olarak sunulmakta ve her yıl yayımlanmaktadır.⁸³ Türkiye'de bunların çoğu kâğıt üzerinde mevcuttur. Kuruluşlar yıllık kayıtlarını il müdürlüğüne sunmak, yerel kurullar HADMEK'e rapor vermek, HADMEK de yıllık ulusal istatistikleri toplayıp yayımlamak zorundadır.⁸⁴ Her başvuruda teknik olmayan özet zorunludur; ancak özetler yalnızca Bakanlık bir veri tabanı oluşturursa yayımlanır ve böyle bir veri tabanı bulunamamıştır.⁸⁵ HADMEK istatistiklerini çok yıllık raporlarla yayımlamıştır; daha önceki, yayımlanmamış bir merkezi kurul raporu 2008'de 148.957 hayvan saymıştır.⁸⁶ Raporlar 2010–2014 (2015'te yayımlanan), 2015–2016 (2017), 2017 (2018) ve 2018–2020 (2021) dönemlerini kapsamaktadır. 2010–2014 raporu 2015'ten itibaren yıllık rapor yayımlanacağını taahhüt etmesine karşın seri 2020'de sona ermektedir. Birliğin rakamları bile eksiktir: her yıl sayılan yaklaşık 10 milyon hayvanın yanı sıra Direktif kapsamına giren yaklaşık 8 milyon hayvan ana sayıya dâhil edilmemiştir.⁸⁷

Tablo 2. Türkiye'de bilimsel amaçlarla kullanılan hayvanlar, 2010–2020, HADMEK'in raporladığı şekliyle (rakamlar raporlardaki grafiklerden okunmuştur)⁸⁸

Yıl	Kullanılan hayvan	Bunun balık oranı
2010	270.307	55.275
2011	201.606	50.035
2012	173.152	54.039

⁸¹5199 sayılı Kanun, md. 24, 28 ve 30.

⁸²5199 sayılı Kanun, md. 3(e) ve 28/A.

⁸³Avrupa Birliği, Çevreyle İlgili Mevzuat Alanındaki Raporlama Yükümlülüklerinin Uyumlaştırılmasına İlişkin 5 Haziran 2019 tarihli ve (AB) 2019/1010 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü, *Avrupa Birliği Resmî Gazetesi* L 170, 25 Haziran 2019, 115–27; F. Busquet, "New European Union Statistics on Laboratory Animal Use – What Really Counts!," *ALTEX* 37, no. 2 (2020): 167–69, <https://doi.org/10.14573/altex.2003241>.

⁸⁴Refah Yönetmeliği, md. 34(2); Etik Kurul Yönetmeliği, md. 7(1)(h) ve 9(1)(g).

⁸⁵Etik Kurul Yönetmeliği, md. 16(4).

⁸⁶S. İzmirli vd., "Introducing Ethical Evaluation of the Use of Animals in Experiments in the Near East," *Alternatives to Laboratory Animals* 38, no. 4 (2010): 331–36, <https://doi.org/10.1177/026119291003800410>.

⁸⁷Busquet, "New European Union Statistics," 167.

⁸⁸HADMEK, 2010–2014 faaliyet raporu; HADMEK, 2015–2016 faaliyet raporu; HADMEK, 2017 yılı hayvan deneyleri istatistik raporu (Ankara: T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 2018); HADMEK, 2018–2020 yılları Hayvan Deneyleri Merkezi Etik Kurulu faaliyet raporu (Ankara: T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, 2021).

Yıl	Kullanılan hayvan	Bunun balık oranı
2013	167.634	30.226
2014	213.366	45.894
2015	386.745	216.418
2016	451.914	249.213
2017	265.109	132.498
2018	236.297	68.057
2019	213.641	76.377
2020	209.212	77.435

Seri dalgalıdır. Toplam kullanım 2010'da 270.307 hayvandan 2013'te 167.634'e düşmüş, 2016'da 451.914 ile zirveye çıkmış ve 2020'de 209.212'ye geri dönmüştür. Balıkların payı da bununla birlikte değişmiş; 2010'da yaklaşık %20'den 2016'da %55'e ve 2020'de %37'ye ulaşmıştır. Ulusal bir seride bu büyüklükteki dalgalanmalar, araştırma faaliyetindeki değişikliklerden çok kayıt uygulamasındaki değişikliklerle daha makul biçimde açıklanabilir; bu durum aşağıda ele alınan merkezi kurul uyarıları ile da tutarlıdır.

2015–2016 zirvesi neredeyse tamamen balıklardan kaynaklanmaktadır. HADMEK'in kendisi, veteriner klinik araştırmalar deneysel kullanım olarak sayıldığı ve yerel kurulların istatistik tablolarını doldurmak için eğitime ihtiyaç duyduğu gerekçesiyle verilerin Birlik verileriyle karşılaştırılabilir olmadığı konusunda uyarmıştır; 2011'de Türkiye'deki kullanımın %14,1'i hastalık teşhisi altında kaydedilmiştir; bu oran Birlikte %1,6'dır.⁸⁹

Proje düzeyinde metinler şeffaflığa karşı eğilimlidir. Refah Yönetmeliği, prosedürlerden sorumlu kişinin izni olmaksızın bu prosedürler hakkında kamuya herhangi bir açıklama yapılmasını yasaklamakta ve açıklamayı Bakanlığa bırakmakta, Sucul Yönetmelik de kuralı tekrarlamaktadır; Etik Kurul Yönetmeliği kurul yazışmalarını gizli tutarken kamuoyunun projeler hakkında objektif biçimde bilgilendirilmesini de öngörmektedir.⁹⁰ Raporlama kamuya doğru dışarıya değil, devlete doğru içeriye akmaktadır.

7. Değerlendirme: altı ayrışma ve bir gözlemlenebilirlik boşluğu

Hüküm hüküm okunduğunda Türk hukuku, 2010/63/AB sayılı Direktifin yalnızca maddi standartlarının değil kurumsal mekanizmasının da büyük bölümünün sadık bir aktarımıdır: belirli değerlendirici uzmanlıklarıyla zarar-yarar testi, karar süresi, beş yıllık izin sınırı, teknik olmayan özetler, geriye dönük değerlendirme ve Direktifin gerektirdiğinden daha yüksek oranda habersiz ziyaret içeren risk temelli bir denetim tabanı. Her biri yalnızca kanunun metinsel karşılaştırmasının düşündürdüğünden daha dar kapsamlı altı ayrışma varlığını sürdürmektedir (Tablo 1).

Tablo 1. Hüküm düzeyindeki karşılaştırmadan sonra varlığını sürdüren, 2010/63/AB sayılı Direktif ile Türk hukuku arasındaki ayrışmalar

Konu	2010/63/AB sayılı Direktif	Türk hukuku	Değerlendirme
Proje değerlendirmesi ve izninin bağımsızlığı	Yetkili makam; görev devredilen kuruluşlar her türlü çıkar çatışmasından arınmış olmalıdır (md. 38(4), 59(1)).	Kurum içi kurul değerlendirir ve izin verir; başkan ve veteriner hekim kurum çalışanıdır; tüm üyeleri kurum atar; iki bağımsız üye (sucul kurullarda bir).	Tarafsızlık sivil üyelere ve itiraz üzerine merkezi incelemeye dayanır.

⁸⁹HADMEK, 2010–2014 faaliyet raporu.

⁹⁰Refah Yönetmeliği, md. 34(1); Sucul Yönetmelik, md. 30; Etik Kurul Yönetmeliği, md. 22(1) ve (3).

Konu	2010/63/AB sayılı Direktif	Türk hukuku	Değerlendirme
Uzun süreli şiddetli acı	Üye Devlet Komisyon'a bildirilen geçici bir tedbir kabul etmedikçe yasaktır (md. 15(2), 55(3)).	Herhangi bir yerel kurul vaka bazında izin verebilir; geriye dönük değerlendirme zorunludur; bildirim yoktur.	Birlikte devlet tedbiri olan karar Türkiye'de yerel bir karardır.
Sucul denetim ve kurullar	Her yıl kullanıcıların en az üçte biri denetlenir (md. 34).	Sucul Yönetmelik üçte birlik tabana yer vermez; kurulda bir bağımsız üye.	Kullanılan en büyük hayvan grubu için daha zayıf kurullar.
Şeffaflık	Özetler bir AB veri tabanında yayımlanır; yıllık istatistikler (md. 43, 54).	Özetler yalnızca Bakanlık bir veri tabanı oluştursa yayımlanır; gizlilik hükümleri; istatistikler 2020'de sona erer.	Uygulamada proje düzeyinde şeffaflık yoktur.
Personel	Eğitimle yetkinlik (md. 23, Ek V); yetkin kişi veya uzman (md. 6, 25).	Yöneticiler için deneyim eğitimin yerine geçebilir; sucul çalışmada doktora muafiyeti; veteriner hekim merkezli roller.	Eğitimde daha gevşek, meslekte daha katı.
Yaptırımlar	Etkili, orantılı ve caydırıcı (md. 60).	5996 ve 5199 sayılı Kanunlar uyarınca sabit, hayvan başına tarifeler; yalnızca idari.	Yaptırımlar ihlal edenin kaynaklarına göre ölçeklenmez.

Bu bulgular, Türk yönetmeliklerinin uyarlama yapılmaksızın Direktiften neredeyse kelimesi kelimesine çevrildiği yönündeki önceki eleştiriyi nitelendirmektedir.⁹¹ Yakın çeviri doğrulanmaktadır; ancak hüküm düzeyindeki karşılaştırma, çevirinin seçici olduğunu göstermektedir. Türk düzenlemeleri Direktifi uyarladıkları yerlerde bunu, proje izni ve şiddetli acı istisnasında olduğu gibi kararları yerelde ve kurumların içinde tutacak biçimde ya da personel kurallarında olduğu gibi veteriner hekimlik mesleğinin iç hukuktaki ağırlığını yansıtmak biçimde yapmaktadır. Eksik olan uyarlama, sistemi dışarıdan okunabilir kılacak olanıdır: özetlerin, denetim verilerinin ve güncel istatistiklerin yayımlanması.

Birinci ayrışma olan bağımsızlık, en yapısal olanıdır. Bundan Türk kurullarının taraflı olduğu sonucu çıkmaz ve taraflı olduklarına dair bir kanıt bulunmamıştır; çıkan sonuç yalnızca tasarımın taraflı olmadıklarına dair dışsal bir güvence vermediğidir. İkincisi olan şiddetli acı istisnası az sayıda projeyi ama büyük bir ilkeyi ilgilendirir: Direktif uzun süreli ve giderilemeyen acıya izin verilmesini devlet sorumluluğu ve uluslararası hesap verebilirlik meselesi olarak ele alırken, Türk hukuku bunu geriye dönük incelemeye tabi yerel bir bilimsel takdir meselesi olarak görmektedir.

Üçüncü ayrışma, sucul omurgalıların 2019'da ayrı bir düzenlemeye alınmasının ürünüdür. Kurulların denetim sıklığı, kurul bağımsızlığı ve eğitim muafiyetleri bakımından en zayıf olduğu grubun, son dönemde kullanımın en büyük payını oluşturan grup olması paradoksalıdır. Dördüncüsü olan şeffaflık, kısmen bir ihmal meselesidir, çünkü özet veri tabanı oluşturulmamıştır; kısmen de bir tasarım meselesidir, çünkü üç hüküm açıklamayı sınırlamakta ve hiçbir denetim sonuçlarının yayımlanmasını gerektirmemektedir.

Beşinci ve altıncı ayrışmalar farklı yönler çeker. Personel kuralları, deneyim eğitimin yerine geçebildiği için Direktiften daha gevşek, mesleki roller veteriner hekimlere ayrıldığı için de daha katıdır; yetkinlik üzerindeki net etki metinlerden değerlendirilemez. Yaptırımlar sabit, düşük ve yalnızca idari niteliktedir. İki ayrışma da tek başına iyi yönetilen bir tesisin Birlik standartlarını karşılamasını engellemez; ancak her ikisi de devletin kötü yönetilen bir tesisi buna zorlama kapasitesini zayıflatır.

Daha büyük ayrışma gözlemseldir. Direktifin yükümlülükler zinciri yalnızca yazılı değildir; açık proje özetleri, yıllık istatistikler, beş yılda bir uygulama raporları ve ulusal

⁹¹Gölcü ve Aksoy, "Avrupa Birliği ve Türkiye'de," 56–62.

denetim sistemlerinin Komisyon tarafından kontrolü yoluyla raporlanır da.⁹² Türkiye'nin zinciri neredeyse aynı sözcüklerle yazılmıştır; ancak performansı kamusal alanda çok az iz bırakmaktadır: 37. madde kapsamında denetim sayısı yoktur, özet veri tabanı yoktur, ulusal istatistikler 2020'de sona ermektedir ve bunları yayımlayan kurul bile karşılaştırılmalarına karşı uyarmaktadır; yerel yönergeler de her zaman yönetmeliğin standartlarını taşımamaktadır. Mevzuat büyük ölçüde yeterlidir; uygulanması ise dışarıdan kontrol edilemez. Bu anlamda gözlemlenebilirlik, bir düzenleyici rejimin hukuki bir niteliğidir. Kayıt tutma, raporlama ve yayımlama yükümlülüklerine ve kaydedileni derleyip açıklama yetkisine sahip organların varlığına bağlıdır. Direktif bu yükümlülükleri yükümlülükler zincirine yerleştirir; Türk düzenlemeleri ise kayıt yükümlülüklerinin çoğunu, yayımlama yükümlülüklerinin ise azını yeniden üretmekte ve projeler bakımından en önemli yayımlama yükümlülüğünü henüz gerçekleştirmemiş bir idari işleme bağlamaktadır. Bunun uluslararası araştırma işbirliği bakımından pratik bir sonucu vardır. Bir Türk tesisine ilişkin güvence, kamusal düzenleyici kayıtlardan değil, yerel kurulun yönergesi ve toplantı tutanakları, tesisin elindeki denetim raporları, akreditasyon durumu ve sponsor denetimleri gibi tesise özgü kanıtlardan gelmeye devam etmektedir. Uluslararası akreditasyon ancak kısmi bir ikame sunmaktadır: AAALAC International akredite tek bir Türk kurumu listelemektedir.⁹³ İhlal edenin kaynaklarına göre ölçeklenmeyen sabit ceza tarifeleri, uluslararası bağlantılı bir tesis için akreditasyonun veya bir sponsor sözleşmesinin kaybından daha zayıf bir caydırıcıdır.

8. Sonuç

Bilimsel amaçlarla kullanılan hayvanlara ilişkin Türk hukuku zayıf değildir. Yönetmelikleri 2010/63/AB sayılı Direktifi olağanüstü bir sadakatle yeniden üretmekte ve bazı noktalarda, özellikle zarar-yarar ifadesinde ve habersiz denetimlerin oranında, Direktife bazı Üye Devletlerin kanunlarından daha yakın durmaktadır. Kalan ayrışmalar bağımsızlık, şiddetli acı istisnası, sucul denetim ve kurul oluşumu, şeffaflık, mesleki statü ile eğitim arasındaki denge ve yaptırımların yapısıyla ilgilidir. Her biri, Türk sisteminin Direktifin kurumsal kurallarından yoksun olduğu yönündeki genel iddiadan daha dar kapsamlıdır.

Belirleyici boşluk uygulamadadır ve bu aynı zamanda bir araştırma boşluğudur. Türk yerel kurullarının nasıl işlediğini inceleyen hiçbir çalışma bulunamamıştır: onay oranları, 40 günlük süreye göre sonuçlanma süreleri, şiddetli acı istisnasının kullanımı veya bakanlık denetimlerinin sayısı. Betimleyici ve hukuki değerlendirmeler mevcuttur; ancak ampirik katman incelenmemiştir.⁹⁴ Uygulanabilir ilk adım, yayımlanmış kurul yönergelerinin 2014 tarihli yönetmelikle sistematik olarak karşılaştırılması olabilir; burada okunan dört yönerge, bunun daha fazla farklılığı ortaya çıkaracağını düşündürmektedir. İkinci adım, Refah Yönetmeliğinin 37. maddesi ve Sucul Yönetmeliğinin 32. maddesi uyarınca yapılan bakanlık denetimlerinin sayısına ilişkin bilgi edinme hakkı kapsamında bir başvuru olabilir. Üçüncüsü, kurulların zarar-yarar testi, 40 günlük süre ve şiddetli acı istisnasına ilişkin uygulamasını inceleyen bir anket olabilir. 5199 sayılı Kanun kapsamındaki iki yorum sorusu da uygulamayı veya içtihadı beklemektedir: cerrahi müdahalelerin yalnızca veteriner hekimlerce yapılabileceğine ilişkin kuralın onaylı bir projede kimin ameliyat yapabileceğini sınırlayıp sınırlamadığı ve herhangi bir deneysel davranışın 28/A maddesindeki suçlar kapsamına girip giremeyeceği.

Gidişat belirsizdir. Uyum, antlaşma yükümlülüğü yoluyla değil, Birlik hukukunu model alan iç düzenlemeler yoluyla gerçekleşmiştir: Türkiye, Avrupa Konseyi'nin Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlarla Kullanılan Omurgalı Hayvanların Korunmasına İlişkin Sözleşmesini (ETS No. 123) 1986'da imzalamıştır, ancak Sözleşme Türkiye bakımından yürürlüğe girmemiştir.⁹⁵ Çerçeve donmuş da değildir: Sucul Yönetmelik ve değişiklikleri ile 2019 tarihli eğitim

⁹²2010/63/AB sayılı Direktif, md. 35, 43 ve 54.

⁹³AAALAC International, "Directory of Accredited Organizations."

⁹⁴Bkz. Gölcü ve Aksoy, "Avrupa Birliği ve Türkiye'de"; Ö. Uludağ, "Hayvan deneyi çalışmalarında etik kurulların tarihçesi ve önemi," *Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi* 5, no. 1 (2019): 1401–13, <https://doi.org/10.30569/adiyamansaglik.482098>; Demirel ve Uluköy, "Hayvan refahı bakış açısı."

⁹⁵D. Akben, "Alman hukukunda ve Türk hukukunda hayvanların korunmasının karşılaştırılması," *Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi* 25, no. 2 (2023): 1047–1102, <https://doi.org/10.33717/deuhfd.1375617>.

genelgesi, katılım müzakereleri durduktan sonra da revizyonun sürdüğünü göstermektedir. Türk hukukunun, Direktifin öldürme yöntemlerine ilişkin Ek IV'ünün 2024'te güncellenmesi gibi Birlik tarafındaki sonraki değişiklikleri izleyip izlemeyeceği açık bir sorudur. Katılım politikası bakımından ders şudur: 12. fasıldaki uyum taraması metinde durmamalıdır; kâğıt üzerinde Direktifle örtüşen bir rejim, Birliğin uygulamayı doğrulamak için kendisinin kullandığı raporlama altyapısından yine de yoksun olabilir. Direktifin bugün talep ettiği şeffaflık bakımından Türkiye'de eksik olan unsur, yeni bir kuraldan çok mevcut kuralların zaten gerektirdiği şeylerin yayımlanmasıdır: özetler, istatistikler ve denetim kayıtları.

Kaynakça

- AAALAC International. "Directory of Accredited Organizations." Erişim tarihi 26 Ağustos 2026. <https://www.aaalac.org/accreditation/directory/directory-of-accredited-organizations-search-result/>.
- Akben, D. "Alman hukukunda ve Türk hukukunda hayvanların korunmasının karşılaştırılması." *Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi* 25, no. 2 (2023): 1047–1102. <https://doi.org/10.33717/deuhfd.1375617>.
- Avrupa Birliği. Bilimsel Amaçlarla Kullanılan Hayvanların Korunmasına İlişkin 22 Eylül 2010 tarihli ve 2010/63/AB sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi. *Avrupa Birliği Resmî Gazetesi* L 276, 20 Ekim 2010, 33–79.
- Avrupa Birliği. Çevreyle İlgili Mevzuat Alanındaki Raporlama Yükümlülüklerinin Uyumlaştırılmasına İlişkin 5 Haziran 2019 tarihli ve (AB) 2019/1010 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü. *Avrupa Birliği Resmî Gazetesi* L 170, 25 Haziran 2019, 115–27.
- Avrupa Komisyonu, Komşuluk ve Genişleme Müzakereleri Genel Müdürlüğü. *Screening Report Turkey: Chapter 12 – Food Safety, Veterinary and Phytosanitary Policy*. Brüksel: Avrupa Komisyonu, 2007. https://enlargement.ec.europa.eu/screening-report-turkey-chapter-12-food-safety-veterinary-and-phytosanitary-policy_en.
- Bayne, K., T. H. Morris ve M. P. France. "Legislation and Oversight of the Conduct of Research Using Animals: A Global Overview." *The UFAW Handbook on the Care and Management of Laboratory and Other Research Animals* içinde, 8. bs., editörler R. Hubrecht ve J. Kirkwood, 107–23. Chichester: Wiley-Blackwell, 2010.
- Busquet, F. "New European Union Statistics on Laboratory Animal Use – What Really Counts!" *ALTEX* 37, no. 2 (2020): 167–86. <https://doi.org/10.14573/altex.2003241>.
- Demirel, B. ve G. Uluköy. "Hayvan refahı bakış açısı ile bilimsel çalışmalarda sucül omurgalı canlıların kullanımının mevzuat açısından incelenmesi." *Mediterranean Fisheries and Aquaculture Research* 8, no. 2 (2025): 105–27. <https://doi.org/10.63039/medfar.1818317>.
- Dokuz Eylül Üniversitesi. *Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi (DEÜ HADYEK)*. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi, t.y.
- FELASA. "Education & Training." Erişim tarihi 26 Ağustos 2026. <https://felasa.eu/education-training>.
- Fiorito, G., A. Affuso, J. Basil vd. "Guidelines for the Care and Welfare of Cephalopods in Research – A Consensus Based on an Initiative by CephRes, FELASA and the Boyd Group." *Laboratory Animals* 49, no. 2 ek (2015): 1–90. <https://doi.org/10.1177/0023677215580006>.
- Gölcü, B. M. ve A. Aksoy. "Avrupa Birliği ve Türkiye'de deney hayvanları mevzuatına genel bir bakış." *Türkiye Klinikleri Journal of Laboratory Animals* 1, no. 1 (2017): 56–62. <https://doi.org/10.5336/jlabanim.2016-52876>.
- Grimm, H. ve M. Dusseldorp. "The (Re)turn of the 3Rs: An Inquiry into the Normative Nature of Russell and Burch's Principles of Humane Experimental Technique."

- Laboratory Animals* 59, no. 5 (2025): 556–69.
<https://doi.org/10.1177/00236772251326352>.
- Hajosi, D. ve H. Grimm. "Mission Impossible Accomplished? A European Cross-National Comparative Study on the Integration of the Harm-Benefit Analysis into Law and Policy Documents." *PLOS ONE* 19, no. 2 (2024): e0297375.
<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0297375>.
- Hayvan Deneyleri Merkezi Etik Kurulu [HADMEK]. *2010–2014 yılları deney hayvanı kullanımı faaliyet raporu*. Ankara: T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 2015.
- Hayvan Deneyleri Merkezi Etik Kurulu [HADMEK]. *2015–2016 yılları Hayvan Deneyleri Merkezi Etik Kurulu faaliyet raporu*. Ankara: T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 2017.
- Hayvan Deneyleri Merkezi Etik Kurulu [HADMEK]. *2017 yılı hayvan deneyleri istatistik raporu*. Ankara: T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 2018.
- Hayvan Deneyleri Merkezi Etik Kurulu [HADMEK]. *2018–2020 yılları Hayvan Deneyleri Merkezi Etik Kurulu faaliyet raporu*. Ankara: T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, 2021.
- Hayvan Deneyleri Merkezi Etik Kurulu [HADMEK]. *2026 yılı deney hayvanı kullanım sertifikası eğitim programları listesi*. 25 Eylül 2026. Erişim tarihi 28 Eylül 2026.
<https://hadmek.tarimorman.gov.tr/Duyuru/Detay/16896>.
- İstanbul Medipol Üniversitesi. *Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Yönergesi*. İstanbul: Medipol Üniversitesi, t.y.
- İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa. *Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (İÜC-HADYEK) Yönergesi*. İstanbul: İÜC, 2021.
- İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi. *İBG HADYEK Başvuru Kılavuzu*. İzmir: İBG, t.y.
<https://hadyek.ibg.edu.tr/>.
- İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü. *İYTE Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Yönergesi*. İzmir: İYTE, 2014.
- İzmirli, S., S. J. Aldavood, A. Yasar ve C. J. C. Phillips. "Introducing Ethical Evaluation of the Use of Animals in Experiments in the Near East." *Alternatives to Laboratory Animals* 38, no. 4 (2010): 331–36. <https://doi.org/10.1177/026119291003800410>.
- Kiraga, Ł. ve A. Dzikowski. "Ethical Concerns of the Veterinarian in Relation to Experimental Animals and *in Vivo* Research." *Animals* 13, no. 15 (2023): 2476.
<https://doi.org/10.3390/ani13152476>.
- Türkiye. Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Sucul Omurgalı Canlıların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmelik. *Resmî Gazete* S. 30751, 20 Nisan 2019. *Resmî Gazete* S. 32052, 23 Aralık 2022 ve S. 32529, 27 Nisan 2024 ile değişik.
- Türkiye. Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmelik. *Resmî Gazete* S. 28141, 13 Aralık 2011. *Resmî Gazete* S. 28253, 3 Nisan 2012 ve S. 30825, 8 Temmuz 2019 ile değişik.
- Türkiye. Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik. *Resmî Gazete* S. 28914, 15 Şubat 2014.
- Türkiye. Hayvanları Koruma Kanunu. 24 Haziran 2004 tarihli ve 5199 sayılı Kanun. *Resmî Gazete* S. 25509, 1 Temmuz 2004. Konsolide metin. Erişim tarihi 28 Eylül 2026.
<https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=5199&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5>.
- Türkiye. Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu. 11 Haziran 2010 tarihli ve 5996 sayılı Kanun. *Resmî Gazete* S. 27610, 13 Haziran 2010. Konsolide metin. Erişim tarihi 28 Eylül 2026. <https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5996.pdf>.
- Uludağ, Ö. "Hayvan deneyi çalışmalarında etik kuralların tarihçesi ve önemi." *Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi* 5, no. 1 (2019): 1401–13.
<https://doi.org/10.30569/adiyamansaglik.482098>.